

1502837-66.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... réu confirmou o réu como assaltante. O roubo ocorreu quase dez horas da noite, estava próximo ao fechamento da loja. Assim que eles saíram, abaixou a porta, pediu ajuda, gritou foi um assalto. Só na Delegacia de Polícia teve contato com o assaltante, no reconhecimento.

A testemunha Pedro, policial militar, narrou: recebeu notícia via Copom de dois roubos, havia também uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502837-66.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502837-66.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2302301/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 21237447 - 07º D.P. GUARULHOS, 3529/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2302301 - 07º D.P. GUARULHOS, 2302301/2021 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ SOUZA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

ANDRÉ SOUZA SANTOS foi denunciado por violação ao artigo 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I (empresa vítima Helo Açaí) e artigo 157, §2º, inciso II, e §2º A, inciso I, por três vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70

(vítimas Bruno de Souza Pacheco; José Evinaldo Pacheco e Weverton da Silva Clemente) ambos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque: 1) no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 20h50min, Rua Quatro, n. 72, Jardim Nova Canaã, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas Jackeline Jesus Silva de Assis e Kallayne Souza dos Santos a quantia de R\$12,00, pertencente à empresa Helo Açaí; 2) no dia 05 de novembro de 2021, por volta de 20h50min, Rua Jorge Amado, n. 260, Parque Piratininga, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraiu, para proveito comum mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima Bruno de Souza pacheco, 1 aparelho celular de marca Galxy, J7; R\$ 400,00, pertencentes a Bruno Souza; 07 potes de bolo, de propriedade da empresa José Enivonaldo dos Santos; 1 aparelho celular pertencente a Weverton da Silva Clemente.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, ofertou defesa preliminar. Durante a instrução foram colhidas as declarações de três vítimas, o depoimento de uma Testemunha e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público (fls. 239/241) pugnou pela procedência integral da ação, e a Defesa requereu em resumo a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PENAL É PROCEDENTE

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A vítima Weverton é motoboy do estabelecimento comercial, saiu para fazer entrega, viu o indivíduo passando por moto, por ele, assim, que ele praticou o assalto, eles levaram seu aparelho celular, que ficou no comércio, o seu aparelho tinha rastreador, com base nos dados do rastreador passou para polícia, não recuperou seu celular. Sobre a moto apreendida não se recordou se fez reconhecimento. Roubaram o dinheiro do caixa, seu celular, carteira do dono. Passou de moto pelos roubadores, os cruzou. Foi de carro, acompanhando o rastreador, do seu celular, chegou no local que estavam as motos, já havia uma viatura policial, assim que chegaram no local que o celular dava sinal, desligaram seu aparelho celular, o rastreador parou de dar sinal.

A vítima Bruno, sob o crivo do contraditório, afirmou que estava na caixa, apareceram dois indivíduos, achou que era cliente, foi atende-los, nisto, uma já foi para seu lado, anunciou o assalto, mostrou a arma de fogo que estava na sua cintura, enquanto o outro pegou bolos, mercadorias da loja, dinheiro do caixa, carteira com documentos pessoais, celular do motoboy Weverton, no dia seguinte encontraram sua habilitação próximo do local onde André foi preso. Chegou a vê-los passando de moto, ainda falou para seu motoboy tomar cuidado, chegado de moto, a marca era XRE, a cor não sabe se era vermelho, vinho ou marron, era escura, a moto apreendida pela polícia era a mesma usada pelos roubadores, não chegou a ver o capacete, mas na outra loja do Assai que foi vítima. No dia dos fatos reconheceu o assaltante, foi aquele que foi preso, reconheceu ele pelas roupas, que ele fazia uso da mesma roupa do assalto, na Delegacia de polícia foram apresentadas 3 ou 4 pessoas e reconheceu uma. Recuperou apenas os bolos de pote, que a polícia recuperou e uma moradora do bairro recuperou a sua habilitação. Sobre o sinal do rastreador, foi o motoboy que acompanhou. Esta vítima deixou expresso que três foram os patrimônios atingidos, o da pessoa jurídica (dinheiro do caixa, bolos, doces), os seus pessoais, sua carteira com dinheiro, documentos, cartões e o aparelho celular da vítima Weverton. Destacou que viu o réu e terceiro antes deles

entrarem na sua loja, passando de moto na rua, inclusive pediu para seu funcionário tomar cuidado, na sequencia eles entraram no seu comércio, sem capacete. No outro estabelecimento comercial roubado por eles, houve a gravação da atuação deles, viu os dois, eram os mesmos que o assaltaram.

A vítima Kailane, sob o crivo do contraditório disse que estava trabalhando e dois homens chegaram, com capacete, armados, anunciaram o assalto, levaram R\$12,00 da caixa da loja, não levaram mais porque já tinham levado os valores, ameaçaram elas, disse para não irem atrás dele, não levaram o celular, porque, os mesmos que a assaltaram, roubaram outro estabelecimento, eles estavam com moto, ficou registrada parte da moto. A policia prendeu um dos assaltantes. Viu o rapaz que foi preso e o reconheceu na delegacia de policia, no dia dos fatos. Apontou o réu como a pessoa que parece o assaltante, olhando o réu confirmou o réu como assaltante. O roubo ocorreu quase dez horas da noite, estava próximo ao fechamento da loja. Assim que eles saíram, abaixou a porta, pediu ajuda, gritou foi um assalto. Só na Delegacia de Policia teve contato com o assaltante, no reconhecimento.

A testemunha Pedro, policial militar, narrou: recebeu noticia via Copom de dois roubos, havia também uma filmagem dos assaltantes, com as características dos indivíduos, a motocicleta usada por eles, XRE, logo em seguida caiu na rede Copom uma ocorrência com a localização da motocicleta usada no roubo, chegaram e viram duas motos na frente do imóvel, uma delas a XRE, que estava sem placa, pesquisaram pelo chassi a origem da moto e constou produto de furto ou roubo, não lembra neste ato, nisto um vizinho os chamou e falou que possuía filmagem do local, viram os dois indivíduos chegando juntos com as motos e entrando na residência, enquanto esperavam o guincho, saiu uma moça com capacete rosa, a indagaram quem era ela, questionaram quem era o dono da moto, ela disse que não sabia, nisto um policial falou que o capacete usado por um dos assaltantes era idêntico ao usado por ela, em resposta ela apontou o marido ou o cunhado não se recorda ao certo como proprietário da moto e franqueou a entrada dos policiais no imóvel, o réu saiu correndo pulou os telhados do vizinho, conseguiram aborda-lo, perguntaram ao réu onde ele morava, ele disse que na casa onde as motos estavam, ele confessou os dois roubos. Um dos aparelhos celulares roubados dava o sinal próximo a casa do réu. Um amigo do réu chegou, também morador do local, sabe que a vítima reconheceu os réus. Lembra-se que a vítima reconheceu os potes de bolo roubados dela. A moto e os capacetes foram reconhecidos pelas vítimas. Não citou as filmagens que teve acesso do vizinho do réu, porque, as pessoas tem medo de disponibilizar as imagens.

A testemunha Everton, policial militar, disse que na época dos fatos recebeu noticia via Copom da participação de duas motos suspeitas, diligenciaram encontraram duas motos, uma com placa e outra sem, relata que sobre as duas havia noticia de roubo, encontrou dois indivíduos, prendeu um deles, o réu viu a policia, fugiu pulando os telhados, conseguiu captura-lo, ele confessou o roubo, recuperou os bolos roubados, as vítimas reconheceram os capacetes, a moto usada no assalto. Desconhece o disparo de arma de fogo. Reconheceu o réu em audiencia.

O réu, na fase policial confessou os crimes (fls.12), afirmou que cometeu os assaltos em companhia de um parceiro, que só o conhece de vista. Localizaram os bolos roubados na sua casa e de sua cunhada, os outros "Bagulhos", ou seja, os demais objetos roubados das outras vítimas foram levados pelo coautor que fugiu. Em juízo, o réu se retratou das confissões, negou os crimes.

A retratação do réu não convence. Ele foi reconhecido, sob o crivo do contraditório, como um dos autores do assalto pela vitima Kailayne. Em que pese no auto de fls. 18 conste auto negativo, esta vítima, sob o crivo do contraditório, deixou expresso que reconheceu o roubador no dia dos fatos, logo após a prisão dele, na Delegacia de Policia, não bastasse isto, no dia da audiência, sob o crivo do contraditório, observada as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal

esta vítima reconheceu o réu novamente. Ela esclareceu que ele e o comparsa levaram dinheiro da empresa e fizeram uso de arma de fogo no assalto, bem como já haviam praticado roubo no estabelecimento vizinho. A vítima Bruno, em juízo, deixou expresso que no dia dos fatos, na Delegacia de Polícia reconheceu o indivíduo que foi preso, ou seja, o réu como autor do roubo, logo, seu depoimento prestado, sob o contraditório, prevalece e não o documento de fls. 18 confeccionado na Delegacia de Polícia. O réu usava a motocicleta utilizada pelos roubadores no dia, fugiu da polícia, foi encontrado em seu poder parte das coisas roubadas, bolos da vítima Helo Açaí. A polícia chegou até o réu, seguindo o sinal rastreador do telefone celular de Weverton, que parou o sinal, próximo do local que o réu foi preso. Por fim, o réu confessou formalmente os roubos extrajudicialmente.

DAS QUALIFICADORAS

Do concurso de agentes: as vítimas foram uníssonas em apontarem a participação de dois roubadores nas ações delitivas. O réu confessou que terceiro o ajudou e fugiu com a maioria das coisas roubadas.

Do emprego de arma de fogo: As vítimas foram categóricas em apontar o emprego de arma de fogo durante a execução dos assaltos. Considerando que o coautor fugiu, com os demais bens roubados e objeto usado no assalto, resta prejudicada a prova pericial no instrumento utilizado pelo acusado e seu comparsa, prevalecendo as palavras das vítimas, conforme artigo 167 do Código de Processo Penal.

Portanto, de rigor a condenação.

Entendo que no vertente caso, o réu deve ser favorecido com o crime continuado, em relação a todos os ilícitos.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base, acima do mínimo legal, face pluralidade de condenações transitadas em julgado, assim, adoto as mais antigas como circunstância judicial desfavorável, e a mais recente como reincidência, destaco que o réu estava em regime aberto, logo, preso, cumprindo pena, não obstante cometeu novos ilícitos, fato que torna sua conduta mais reprovável, assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência (artigo 61, inciso I do CP), logo, aumento sua pena em 1/6 passando a pena para 5 anos e 10 meses.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes, majoro sua pena em 1/3 passando a pena para 6 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão. Nesta fase, há também o emprego de arma de fogo, logo, majoro sua pena em 2/3 restando a pena final de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, por fim, há a causa de aumento do artigo 71, parágrafo único do Código Penal, crime continuado, foram 4 roubos, assim, majoro sua pena na metade, passando a pena final para 15 anos, 6 meses, 19 dias de reclusão .

O regime é o inicial fechado, face valor final da pena, reincidência, natureza hedionda do ilícito (artigo 1º, inciso , II, alínea b da Lei 8072/90).

Por força do artigo 72 do Código Penal, a pena pecuniária deve ser aplicada isoladamente, no caso de concurso de agentes, assim, para cada roubo tem-se.

Na primeira fase, fixo a pena base, acima do mínimo legal, face pluralidade de condenações transitadas em julgado, assim, adoto as mais antigas como circunstância judicial desfavorável, e a mais recente como reincidência, destaco que o réu estava em regime aberto, logo, preso, cumprindo pena, não obstante cometeu novos ilícitos,

fato que torna sua conduta mais reprovável, assim, fixo a pena base em 13 dias multa.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência (artigo 61, inciso I do CP), logo, aumento sua pena em 1/6 passando a pena para 15 dias multa.

Na terceira fase, há a qualificadora concurso de agentes, majoro sua pena em 1/3 passando a pena para 20 dias multa. Nesta fase, há também o emprego de arma de fogo, logo, majoro sua pena em 2/3 restando a pena final de 33 dias multa para cada roubo.

Foram 4 assaltos, somo as penas pecuniárias, resta a pena final de 132 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e CONDENO ANDRÉ SOUZA SANTOS por violação ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal (quatro vezes) na forma do artigo 71, parágrafo único ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 19 (DEZENOVE) dias de reclusão, sob o regime inicial fechado e à pena pecuniária de 132 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O réu está preso cautelarmente e deverá manter-se custodiado para apelar, pois, os pressupostos da prisão preventiva (artigo 312 e 313do CPP) estão mais fortes nesta fase, há certeza de autoria e de materialidade da prática de crime hediondo, o réu é multi reincidente, revelando que em liberdade viola a ordem pública, estava preso em regime aberto quando cometeu os roubos qualificados, há evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, não sendo suficiente a substituição da prisão cautelar por outra medida.

Após o transito em julgado oficie-se o TRE.

Concedo ao sentenciado os benefícios da assistência gratuita, o isentando das custas processuais.

Expeça-se guia de execução provisória.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos 8 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA